一、憲政慣例

1、内閣总辭

2、三院院長不必備詢

二、共和国原則（⟷君主）

三、社会国原則：国家之積極作為义務（J578）⇒社会正义、社会給付⇒憲法委託、制度性保障、主观公权利

四、民主国原則

1、Government（国民主权）by people：所有公权力（產生及行使）回歸人民

2、公民之平等参与权（代议民主机关之監督）

(1) 知情決策（informed decision）

↓

(2) 決策过程：程序参与权 ⇒ 平等的資訊与言論自由 ex：公聽会

↓

(3) 最終決策：投票权

3、投票規劃

(1) 共识原則：正当性 max，效率 min

(2) 多数原則：效率与平等之平衡

A、要件

a、事物本質可由多数人決定

b、多数关係变化之可能性

B、不符合之例子

a、人权，ex：同婚

b、种族（多数与少数難以逆転）

c、其它：如核廢料之存放地

C、特殊多数決（$\frac{2}{3}$同意、$\frac{3}{4}$同意……）

4、資訊自由、言論自由：辯論、政治獻金 | 公聽会、公報、直播、聽证程序、財產申報

直接民主 ← | → 間接民主

5、直接民主：人民 ⟶ 国家权力行使（公民）投票 ⇒ who? Yes/No? 公投結果拘束代议机关 J645 肯认公投法之存在必要性

代议机关之公投提案权

間接民主：人民 ⟶ 国家权力机关 ⟶ 国家权力行使 立法、行政 ⇒ 5W1H + Yes/No

6、公投

(1) 創制：人民 → 机关（主动无中生有）

(2) 複決：机关 → 人民（被动再度表決）

(3) 類型

A、憲法：修憲複決、領土变更複決、总統罷免複決

B、公投法（全国、地方）：法律複決、立法原則創制、重大政策創制複決

7、公投、立法推翻憲判？ J185：司法院所為之解釋，有拘束全国各机关及人民之效力

8、投票原則：普通、平等、直接、无记名

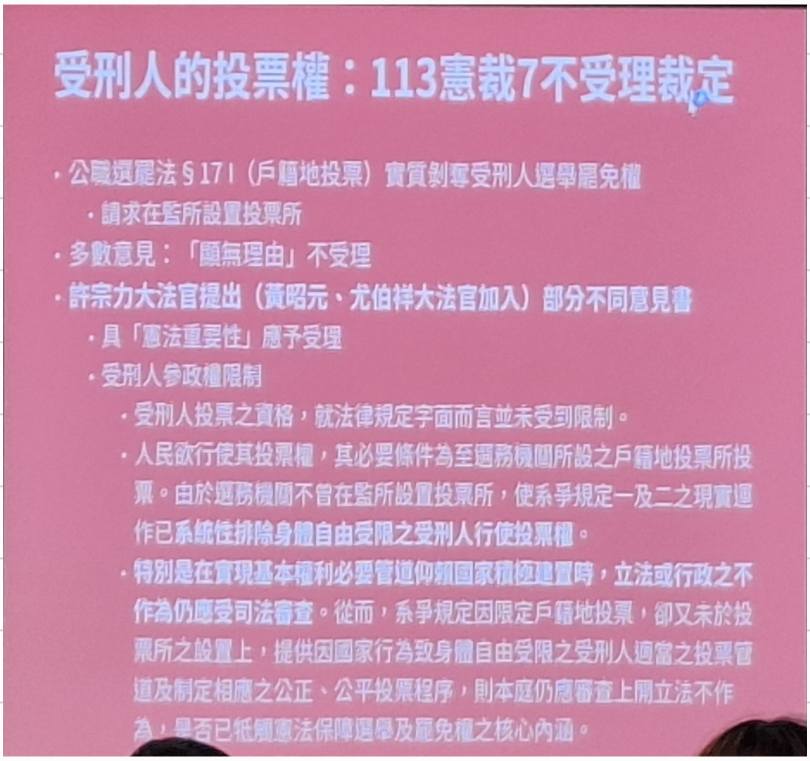
9、多数選举、比例選举、兩票制 { 並立
　(機会平等)　(結果平等)　　　　 聯立

10、J618：中国歸化者之参政权

(1) 立法目的：合理正当(中度)

(2) 手段：最小侵害

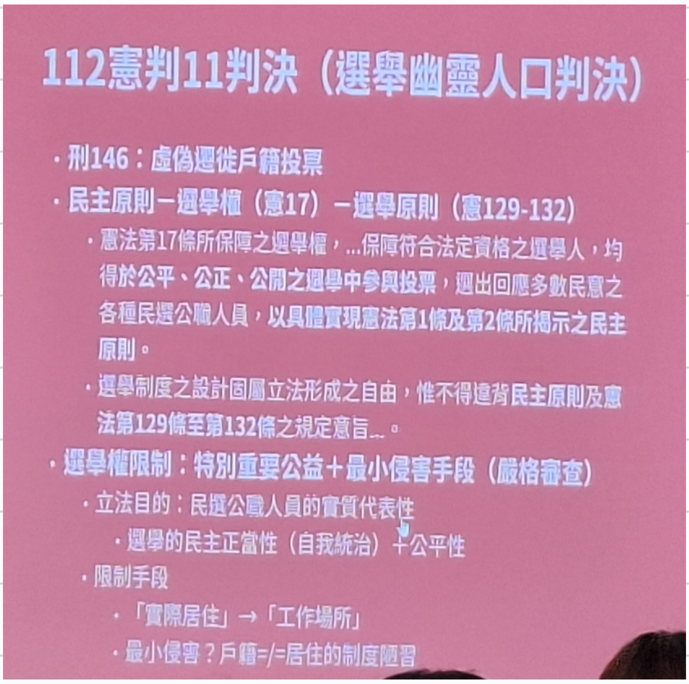
11、受刑人之投票权？ 113憲裁7



受刑人的投票權：113憲裁7不受理裁定

- 公職選罷法§17 I（戶籍地投票）實質剝奪受刑人選舉罷免權
  - 請求在監所設置投票所
- 多數意見：「顯無理由」不受理
- 許宗力大法官提出（黃昭元、尤伯祥大法官加入）部分不同意見書
  - 具「憲法重要性」應予受理
  - 受刑人參政權限制
    - 受刑人投票之資格，就法律規定字面而言並未受到限制。
    - 人民欲行使其投票權，其必要條件為至選務機關所設之戶籍地投票所投票。由於選務機關不曾在監所設置投票所，使系爭規定一及二之現實運作已系統性排除身體自由受限之受刑人行使投票權。
    - 特別是在實現基本權利必要管道仰賴國家積極建置時，立法或行政之不作為仍應受司法審查。從而，系爭規定因限定戶籍地投票，卻又未於投票所之設置上，提供因國家行為致身體自由受限之受刑人適當之投票管道及制定相應之公正、公平投票程序，則本庭仍應審查上開立法不作為，是否已牴觸憲法保障選舉及罷免權之核心內涵。

12、



112憲判11判決（選舉幽靈人口判決）

- 刑146：虛偽遷徙戶籍投票
- 民主原則－選舉權（憲17）－選舉原則（憲129-132）
  - 憲法第17條所保障之選舉權，...保障符合法定資格之選舉人，均得於公平、公正、公開之選舉中參與投票，選出回應多數民意之各種民選公職人員，以具體實現憲法第1條及第2條所揭示之民主原則。
  - 選舉制度之設計固屬立法形成之自由，惟不得違背民主原則及憲法第129條至第132條之規定意旨...。
- 選舉權限制：特別重要公益＋最小侵害手段（嚴格審查）
  - 立法目的：民選公職人員的實質代表性
    - 選舉的民主正當性（自我統治）＋公平性
  - 限制手段
    - 「實際居住」→「工作場所」
    - 最小侵害？戶籍=/=居住的制度陋習

13、民主正当性鏈條 (人員)

選举：直接民選机关成員(总統、立法院)→人事任命(行政院長、考監委…)；間接民選机关成員→人事任命(职員)→選举、罷免(公民課責)

14、言論免責权 (J435、J401)

目的：形成立法政策+善盡政府監督 (積極) +不受其他机关之干预(消極)

定义：行使职权(院内所為之言論)

範圍：民、刑、行政，但不含自律懲戒 (J401)

J435：最大程度认定

15、总統不受訴追 (J388、J627)

(1) 暫时不受訴追

(2) 維护政局穩定

(3) 总統得作证人 (证据保全)(J627)

16、总統彈劾

增§4Ⅶ：$\frac{1}{2}$提议，$\frac{2}{3}$決议，声請大法官審理

17、防衛性民主 (from Ger)

(1) 違憲政党解散

(2) 鼓吹戰爭言論

pivot 5 9

$i=0$ $j=1$

$i=0$ $j=0$